

1501025-88.2019.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fabio Rodrigues Fazuoli

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... da existência da arma pela vítima de roubo, ainda que a mesma não tenha sido apreendida.

ROUBO QUALIFICADO - Reconhecimento do emprego de arma com base na palavra da vítima - Admissibilidade - Apreensão do instrumento - irrelevância - É admissível o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma no delito de roubo, com base na palavra da vítima, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

3ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi-Mirim - SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501025-88.2019.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501025-88.2019.8.26.0363

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

GILVAN AUGUSTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

VISTOS.

GILVAN AUGUSTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 157 §2º inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 27 de março de 2019, nesta Comarca, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra vítimas, subtraiu para eles bens pertencentes às vítimas.

A denúncia de fls. 37/38 foi recebida a fls. 40/41. Defesa prévia a fls. 63/64.

Mantido o recebimento a fls. 66/69. Foram ouvidas vítimas e o réu foi interrogado.

Em memoriais de fls. 113/121, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação.

A fls. 125/128 a Defesa analisou a prova produzida e pugnou pela improcedência.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04 e 05/06, bem como pela prova oral produzida.

Quanto à autoria, é certo que o acusado negou os fatos.

Entretanto, sua versão está isolada dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Marcelo declarou que estavam negociando um carro e vieram para ver o veículo. Chegando no local, foi informado um novo endereço. Ao chegar nesse novo local, viram dois indivíduos suspeitos numa moto que passaram por eles. Quando o depoente bateu no portão, a moto já estava voltando e cortou a frente deles. O piloto desceu com um revólver na mão, o rendeu e revistou. O outro foi na esposa e no filho do depoente. Os assaltantes não conseguiram levar o carro, mas levaram carteira, bolsa, chave do carro, celular. Só recuperaram a carteira sem o dinheiro e alguns documentos. O depoente reconheceu o mais moreno na Delegacia, não tendo dúvidas. Foi esse assaltante quem lhe abordou armado. Ele estava com capacete, mas dava para ver o rosto. Eles também ameaçaram o depoente. Em audiência reconheceu o acusado como o assaltante que estava armado e que lhe rendeu.

Isso foi complementado pelo quanto declarado pela vítima Carlos, segundo o qual seu primo estava negociando um carro pelo Facebook. O acusado fez uma página de Facebook fake divulgando e marcando horário para verem o carro. Eles procuraram a casa indicada e não acharam. Quando estavam saindo do local, foram abordados por dois indivíduos. Um deles estava com a mão simulando arma e outro estava com uma arma de fogo. O acusado levou um celular do depoente. Ele também levou a bolsa da vítima Tais. O dinheiro de Tais e seu celular não foram recuperados. Esclarece que o assaltante que ficou em cima da moto estava de capacete, mas o outro, quando foi roubar, tirou o capacete. As características batem com a do roubador.

A vítima Tais esclareceu que estavam negociando um carro e vieram para ver o veículo. Chegando no local, viram dois indivíduos numa moto que passou. A moto voltou e abordaram as vítimas. Um dos assaltantes desceu armado e rendeu seu marido. Os assaltantes não conseguiram levar o carro, mas levaram carteira, bolsa, chave do carro, celular. Só recuperaram a carteira sem o dinheiro e alguns documentos. O marido da depoente reconheceu o acusado na Delegacia, não tendo dúvidas. Foi esse assaltante quem abordou o marido e estava armado.

Extraí-se claramente de seus depoimentos a grave ameaça, bem como as causas de aumento do uso de arma e do concurso.

Vale ressaltar aqui o enorme valor que a palavra da vítima assume nos crimes patrimoniais.

“Em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima, quando coerente com as demais circunstâncias em que cometido o crime, assume caráter preponderante como prova, autorizando a condenação do agente, máxime se somada à apreensão da res em seu poder, o que lhe acarreta a necessidade de bem justificar e provar a licitude de tal posse” (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Barbosa de Almeida - j. 03.07.1997 - RJTACRIM 36/330).

“A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois relatando o proceder de desconhecidos, nenhum interesse teria em incriminar eventuais inocentes” (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Lourenço Filho j. 05.06.1996 - RJTACRIM 32/280)

“Tratando-se do delito de furto, a palavra da vítima é de suma relevância, máxime por dizer respeito ao proceder de pessoas desconhecidas, donde nenhum interesse em incriminá-las gratuitamente” (TACRIM-SP - AC - Rel. Nogueira Filho - RJD 22/331). E pelo que ela relata, configura-se expressamente a grave ameaça mediante uso de arma de fogo e o concurso.

O concurso resta comprovado pela própria dinâmica dos fatos relatados e encontra base nas declarações das vítimas.

De mais a mais, a existência de arma é inegável. A vítima foi peremptória em afirmar que um dos assaltantes portava uma arma de fogo e fez uso ostensivo da mesma.

Além disso, a majorante do emprego de arma vem reconhecida consoante nossa melhor jurisprudência que admite tal reconhecimento ante a simples menção da existência da

arma pela vítima de roubo, ainda que a mesma não tenha sido apreendida.

ROUBO QUALIFICADO - Reconhecimento do emprego de arma com base na palavra da vítima - Admissibilidade - Apreensão do instrumento - irrelevância - É admissível o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma no delito de roubo, com base na palavra da vítima, sendo irrelevante a ausência de apreensão do instrumento.

(TACRIM apelação no. 1181.093/2 - São Paulo - 9ª câmara - rel. Samuel Júnior - 2/2/2000 - V.U. - voto 6.950) (No mesmo sentido - TACRIM apelação no. 1.183.751/2 - São Bernardo do Campo - 14ª câm. - rel. San Juan França - 15/2/2000 - V.U. voto nº. 4.438).

E mesmo que a arma fosse utilizada por apenas um dos assaltantes, o que não é o caso dos autos uma vez que a vítima declarou que o réu era um dos roubadores que lhe abordaram e portava arma de fogo, verdade é que todos os agentes que participaram do crime têm contra si o aumento de pena correspondente.

"O emprego de arma por apenas um dos agentes importa no aumento da pena para todos os que do crime participaram, bastando, para tal, o simples porte ostensivo para configurar a qualificadora, mesmo sem efetiva utilização" (TRF 4.ª R. - 4.ª S. - Rev. 2000.04.01.054988-2/PR - Rel. Amir Sarti - j. 15.08.2001).

O emprego de arma por um dos agentes importa no aumento da pena para todos os que do crime participaram" (TJRJ - AC - Rel. A. P. Albuquerque Júnior - RT 504/407).

O emprego de arma por um dos agentes importa no aumento da pena para todos os que do crime participaram" (TJRJ - AC - Rel. A. P. Albuquerque Júnior - RT 504/407).

Desse modo, verifica-se ser mesmo caso de condenação do réu pelo crime do artigo 157 §2º incisos II c.c. §2º-A inciso I, do Código Penal.

Por fim, antes de adentrar a dosimetria, deve-se esclarecer que a questão da possibilidade de aplicação de apenas uma das causas de aumento previstas na parte especial prevista na norma inserta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal não pode ser feita de forma automática.

Trata-se de uma possibilidade e não de dever do magistrado. Para tanto, ele deve verificar as circunstâncias do roubo.

No caso, por certo o roubo em concurso de agentes e com uso de arma foi grave, contudo não houve menção a gravidade exacerbada de seu comportamento. Assim, nesse caso em específico, diferentemente de outros anteriores em que este magistrado aplicou ambas causas de aumento, parece que a aplicação das duas causas de aumento realmente revela-se desproporcional. Assim, aplico apenas a maior causa de aumento e a segunda será utilizada na primeira fase como majorante, já que também seria desproporcional ignorá-la. Uma vez que ela incidu, olvidá-la seria igualar o presente caso a outros em que não ocorreu tal causa, o que tampouco pode ser aceito.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, há elementos para majoração.

O acusado possui antecedente criminal consubstanciado na condenação no processo 1501025-88.2019.8.26.0363 (fls. 52), bem como por outras anotações em sua FA, de modo que demonstra-se uma personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais.

Ademais, como já explicitado e fundamentado acima, o elemento concurso de agentes, que constituiria causa de aumento será tomada como majorante na primeira fase em razão do juízo ter considerado que seria desproporcional a aplicação de duas causas de aumento neste caso.

Assim, a pena fica no mínimo legal, isto é, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Não há atenuante.

Em razão da reincidência (processo crime nº 0000086-26.2016.8.26.0546 - fls. 52), agravo sua pena em 1/6, a qual passa a ser de 07 anos de reclusão e 17 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Em razão da incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, aumento sua pena em 2/3, a qual passa a ser de 11 anos e 08 meses de reclusão e 33 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Não há causas de diminuição, restando consolidada a pena supra.

É incabível qualquer substituição.

Em razão da pena aplicada e do crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, não é caso de aplicação do artigo 44 Código Penal. Tampouco é caso de aplicação do artigo 77 do Código Penal por força do que dispõe o seu inciso II. Em razão da periculosidade do agente e da reprovável conduta social supra demonstradas, a suspensão condicional da pena não pode ser concedida.

Ademais, o réu não demonstrou qualquer respeito para o patrimônio e vida alheios. Nem tampouco para o cumprimento do regramento jurídico. Por essas razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis não é suficiente, nem recomendada.

Considerando a pena aplicada, o mau antecedente do acusado e tratando-se o crime praticado de crime sério, cometido mediante grave ameaça, mediante concurso e emprego de arma de fogo, o que aumenta o seu grau de ousadia no cometimento do crime, o regime inicial para cumprimento deverá ser o fechado, uma vez que o roubo é um dos delitos que mais atemorizam a população, não podendo ser tratado com benevolência pelo Judiciário.

Esses elementos permitem concluir que se o réu permanecer em liberdade ele voltará a delinquir. E tal comportamento dos réus se revela incompatível com os pressupostos do regime aberto o qual, no dizer do artigo 36 do Código Penal, se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

Por tudo isso, em função da pena aplicada e dos demais elementos norteadores do artigo 59 anteriormente avaliados, o regime inicial de cumprimento é o fechado.

Posto isto e o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal que a justiça pública move em face GILVAN AUGUSTO DA SILVA para com fundamento no artigo 157, §2º inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, CONDENÁ-LO a uma pena de 11 anos e 08 meses de reclusão no regime inicial fechado e 33 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Com o trânsito, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

O réu permaneceu solto durante o processo, razão pela qual pode apelar em liberdade.

Condeno o acusado no pagamento das custas, na forma da lei.

Oportunamente, comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão, se o caso.

Honorários proporcionais na forma do convenio específico.

P. R. I. C.

Mogi Mirim, 01 de junho de 2022.

FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA